AGENSI KESELAMATAN SIBER NEGARA (NACSA)

ARAHAN KETUA EKSEKUTIF NO. 3

PENETAPAN ENTITI INFRASTRUKTUR MAKLUMAT KRITIKAL NEGARA

Pada menjalankan kuasa yang diberikan di bawah seksyen 13 Akta Keselamatan Siber 2024 [Akta 854], Ketua Eksekutif Agensi Keselamatan Siber Negara (NACSA) membuat arahan seperti yang berikut:

TUJUAN

1. Arahan ini bertujuan untuk—

    1.1. menentukan cara dan prosedur bagi penetapan entiti infrastruktur maklumat kritikal negara oleh ketua sektor infrastruktur maklumat kritikal negara;

    1.2. menentukan cara penyimpanan maklumat entiti infrastruktur maklumat kritikal negara; dan

    1.3. menyediakan surat penetapan oleh ketua sektor infrastruktur maklumat kritikal negara kepada entiti infrastruktur maklumat kritikal negara.

LATAR BELAKANG

2. Akta Keselamatan Siber 2024 [Akta 854] telah diluluskan oleh Parlimen pada 3 April 2024 dan telah mendapat perkenan oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim pada 18 Jun 2024. Akta 854 kemudiannya telah disiarkan dalam *Warta* pada 26 Jun 2024.

3. Selaras dengan subseksyen 1(2) Akta 854, YAB Perdana Menteri selaku Menteri yang dipertanggungkan dengan tanggungjawab bagi keselamatan siber, telah menetapkan 26 Ogos 2024 sebagai tarikh Akta 854 mula berkuat kuasa.

4. YAB Perdana Menteri juga telah menetapkan 26 Ogos 2024 sebagai tarikh kuat kuasa bagi peraturan-peraturan yang dibuat dibawah Akta 854 seperti yang berikut:

   4.1 Peraturan-Peraturan Keselamatan Siber (Tempoh bagi Penilaian Risiko Keselamatan Siber dan Audit) 2024 [*P.U. (A) 219/2024*];

   4.2 Peraturan-Peraturan Keselamatan Siber (Pemberitahuan Insiden Keselamatan Siber) 2024 [*P.U. (A) 220/2024*];

   4.3 Peraturan-Peraturan Keselamatan Siber (Pelesenan Pemberi Perkhidmatan Keselamatan Siber) 2024 [*P.U. (A) 221/2024*]; dan

4.4 Peraturan-Peraturan Keselamatan Siber (Pengkompaunan Kesalahan) 2024 [*P.U. (A) 222/2024*].

5. Peraturan-Peraturan di atas telah disiarkan dalam *Warta* pada 22 Ogos 2024.

6. Subseksyen 17(1) Akta 854 memperuntukkan bahawa "Ketua sektor infrastruktur maklumat kritikal negara boleh, berkenaan dengan sektor infrastruktur maklumat kritikal negara yang baginya ia dilantik, menetapkan mengikut cara sebagaimana yang ditentukan oleh Ketua Eksekutif, mana-mana Entiti Kerajaan atau orang sebagai entiti infrastruktur maklumat kritikal negara jika ketua sektor infrastruktur maklumat kritikal negara itu berpuas hati bahawa Entiti Kerajaan atau orang itu memiliki atau mengendalikan suatu infrastruktur maklumat kritikal negara".

CARA DAN PROSEDUR BERHUBUNG PENETAPAN ENTITI INFRASTRUKTUR MAKLUMAT KRITIKAL NEGARA

7. Bagi tujuan penetapan entiti infrastruktur maklumat kritikal negara, ketua sektor infrastruktur maklumat kritikal negara yang telah dilantik oleh Menteri di bawah Akta 854 hendaklah menetapkan entiti infrastruktur maklumat kritikal negara bagi sektor masing-masing seperti mana yang diperuntukkan di bawah subseksyen 16(a) Akta 854.

8. Ketua sektor infrastruktur maklumat kritikal negara hendaklah menetapkan entiti infrastruktur maklumat kritikal negara di bawah seliaannya mengikut tatacara berikut—

8.1 memastikan bahawa entiti infrastruktur maklumat kritikal negara yang hendak dilantik memiliki atau mengendalikan infrastruktur maklumat kritikal negara yang memenuhi tafsiran "infrastruktur maklumat kritikal negara" di bawah seksyen 4 Akta 854;

8.2 mendapatkan maklumat, butir-butir atau dokumen berkaitan dengan infrastruktur maklumat kritikal negara yang dimiliki atau dikendalikan oleh entiti yang hendak dilantik, tidak terhad kepada—

8.2.1 nama infrastruktur maklumat kritikal negara;

8.2.2 fungsi infrastruktur maklumat kritikal negara;

8.2.3 reka bentuk infrastruktur maklumat kritikal negara;

8.2.4 pemegang taruh (stakeholders)/ pihak berkepentingan (interested parties) yang berkaitan dengan infrastruktur maklumat kritikal negara;

8.2.5 impak sekiranya infrastruktur maklumat kritikal negara terjejas; dan

8.2.6 apa-apa maklumat, butir-butir atau dokumen berhubungan dengan infrastruktur maklumat kritikal negara.

8.3 mendapatkan maklumat, butir-butir atau dokumen berkaitan dengan infrastruktur maklumat kritikal negara melalui sebarang cara yang bersesuaian;

8.4 menyemak dan menilai secara terperinci maklumat, butir-butir atau dokumen berkaitan dengan infrastruktur maklumat kritikal negara; dan

8.5 menyenaraikan entiti infrastruktur maklumat kritikal negara yang telah memenuhi tafsiran "entiti infrastruktur maklumat kritikal negara" dan penilaian yang telah dilaksanakan.

PENYIMPANAN MAKLUMAT ENTITI INFRASTRUKTUR MAKLUMAT KRITIKAL NEGARA

9. Ketua sektor infrastruktur maklumat kritikal negara hendaklah menyimpan maklumat berhubung entiti infrastruktur maklumat kritikal negara dalam suatu daftar menggunakan sebarang platform yang bersesuaian sama ada secara manual atau elektronik dan menyenggara daftar tersebut.

10. Maklumat entiti infrastruktur maklumat kritikal negara adalah 'RAHSIA' dan ketua sektor infrastruktur maklumat kritikal negara hendaklah memastikan kerahsiaan maklumat entiti infrastruktur maklumat kritikal negara yang disimpan dan disenggara.

SURAT PENETAPAN SEBAGAI ENTITI INFRASTRUKTUR MAKLUMAT KRITIKAL NEGARA

11. Ketua sektor infrastruktur maklumat kritikal negara hendaklah mengemukakan surat penetapan sebagai entiti infrastruktur maklumat kritikal negara kepada entiti infrastruktur maklumat kritikal negara seperti contoh format surat penetapan di **LAMPIRAN 1**.

12. Penetapan entiti infrastruktur maklumat kritikal negara hendaklah berkuat kuasa dari tarikh yang dinyatakan di dalam surat penetapan sebagai entiti infrastruktur maklumat kritikal negara.

13. Entiti yang ditetapkan sebagai entiti infrastruktur maklumat kritikal negara akan terus kekal sebagai entiti infrastruktur maklumat kritikal negara sehinggalah penetapan entiti infrastruktur maklumat kritikal negara tersebut dibatalkan di bawah subseksyen 19(1) Akta 854.

14. Ketua sektor infrastruktur maklumat kritikal negara hendaklah memaklumkan kepada Ketua Eksekutif NACSA senarai entiti infrastruktur maklumat kritikal negara yang telah ditetapkan melalui e-mel ncii@nc4.gov.my .

PEMAKAIAN ARAHAN

15. Arahan ini hendaklah terpakai kepada semua ketua sektor infrastruktur maklumat kritikal negara.

16. Jika terdapat sebarang percanggahan antara Arahan ini dengan mana-mana arahan atau peraturan tetap operasi yang dikeluarkan oleh mana-mana kementerian, jabatan, agensi/organisasi kerajaan atau ketua sektor infrastruktur maklumat kritikal negara berhubung dengan penetapan sebagai entiti infrastruktur maklumat kritikal negara, Arahan ini hendaklah mengatasi peraturan atau arahan tetap operasi tersebut.

KUAT KUASA ARAHAN

17. Arahan ini berkuat kuasa pada 18 September 2024.

(IR. DR. MEGAT ZUHAIRY BIN MEGAT TAJUDDIN)

Ketua Eksekutif

Agensi Keselamatan Siber Negara

Majlis Keselamatan Negara

Jabatan Perdana Menteri

LAMPIRAN 1

SULIT

Ruj. Kami :
Tarikh :

PENETAPAN SEBAGAI ENTITI INFRASTRUKTUR MAKLUMAT KRITIKAL NEGARA DI BAWAH AKTA KESELAMATAN SIBER 2024 [AKTA 854]

Sukacita saya merujuk kepada perkara tersebut di atas.

2. Untuk makluman, Akta Keselamatan Siber 2024 [Akta 854] telah berkuat kuasa pada 26 Ogos 2024. Akta ini digubal bagi meningkatkan keselamatan siber negara dengan mengadakan peruntukan, antara lain, bagi pelantikan, fungsi dan kewajipan Ketua Sektor Infrastruktur Maklumat Kritikal Negara (National Critical Information Infrastructure, NCII) serta kewajipan entiti NCII.

3. Sehubungan dengan itu, pada menjalankan kuasa yang diberikan oleh subseksyen 15(1) Akta 854, **(nama entiti kerajaan atau orang yang merupakan ketua sektor)** sebagai Ketua Sektor NCII bagi Sektor NCII **(nama sektor)** dengan ini menetapkan **(nama entiti NCII)** berkuat kuasa **mulai (tarikh dilantik).**

Sekian, terima kasih.

Nama KSU / KP / CEO Ketua Sektor

SULIT

CONTOH

SULIT

Ruj. Kami :
Tarikh :

PENETAPAN SEBAGAI ENTITI INFRASTRUKTUR MAKLUMAT KRITIKAL NEGARA DI BAWAH AKTA KESELAMATAN SIBER 2024 [AKTA 854]

Sukacita saya merujuk kepada perkara tersebut di atas.

2. Untuk makluman, Akta Keselamatan Siber 2024 [Akta 854] telah berkuat kuasa pada 26 Ogos 2024. Akta ini digubal bagi meningkatkan keselamatan siber negara dengan mengadakan peruntukan, antara lain, bagi pelantikan, fungsi dan kewajipan Ketua Sektor Infrastruktur Maklumat Kritikal Negara (National Critical Information Infrastructure, NCII) serta kewajipan entiti NCII.

3. Sehubungan dengan itu, pada menjalankan kuasa yang diberikan oleh subseksyen 15(1) Akta 854, **Bank Negara Malaysia (BNM)** sebagai Ketua Sektor NCII bagi Sektor NCII **Perbankan dan Kewangan** dengan ini menetapkan **(nama bank)** berkuat kuasa mulai **(tarikh dilantik).**

Sekian, terima kasih.

GABENOR
BANK NEGARA MALAYSIA

SULIT